

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Disposições Preliminares e Abrangência (arts. 1º a 4º da Lei nº 8.112/1990)

A **Lei 8.112/90**, conhecida como o **Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União**, é de suma importância para quem se prepara para concursos públicos, especialmente os de âmbito federal.

Essa legislação aparece com frequência nos editais e, quando mencionada, é certo que será bastante cobrada nas provas. Por isso, é essencial compreendê-la de forma aprofundada, começando pelas disposições preliminares, que vão do artigo 1º ao artigo 4º.

O artigo 1º trata da abrangência da lei, afirmando que ela **institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União**. Essa expressão “regime jurídico” se refere ao **conjunto de normas que regula a relação entre o servidor e a administração pública**. Trata-se de um **vínculo formal, com direitos e deveres recíprocos**.

Para entender melhor, basta comparar com quem trabalha na iniciativa privada. Nesse caso, a relação de trabalho é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, caracterizando um regime jurídico celetista. Assim, o empregado da iniciativa privada tem sua relação contratual pautada por essa legislação.

Já na administração pública federal, a situação é diferente. O servidor público federal também tem um regime jurídico que regulamenta sua relação com o Estado, mas, como regra, esse regime não é celetista.

Em vez disso, é um regime estatutário, porque é baseado em um estatuto específico, que é a própria Lei 8.112. Portanto, o vínculo do servidor com a administração pública é estatutário, e não celetista, o que implica em regras distintas daquelas aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT.

Um ponto importante a destacar é que essa lei **se aplica exclusivamente aos servidores públicos civis da União**. Isso significa que os **militares federais não estão abrangidos por esse estatuto, pois têm regimes próprios, específicos à sua categoria**.

Assim, toda a disciplina prevista na Lei 8.112 diz respeito apenas aos servidores civis, sendo fundamental compreender essa delimitação para evitar confusões futuras no estudo e na interpretação da norma.

Art. 1º Esta Lei institui o **Regime Jurídico** dos Servidores Públicos **Civis** da **União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais**.

A Lei 8.112/90, ao estabelecer o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, estende sua aplicação não apenas aos servidores que atuam diretamente na administração pública federal, mas **também àqueles que trabalham em autarquias e fundações públicas federais**.

Quando se fala em União, é importante entender que se trata da administração pública direta federal, ou seja, da estrutura que compõe os órgãos e entidades que estão diretamente ligados ao governo federal.

Dentro da organização da administração pública, há a distinção entre administração direta e indireta. A direta compreende os entes federativos, como União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Já a administração indireta é formada por entidades como fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. A Lei 8.112 se aplica àqueles que fazem parte da administração direta da União, ou seja, servidores que atuam nos órgãos do governo federal.

No caso das autarquias federais, como o INSS e o Banco Central, bem como nas universidades públicas federais, os servidores também estão submetidos às disposições da Lei 8.112.

O mesmo se aplica às fundações públicas federais, com uma distinção relevante para fins doutrinários. Existem dois tipos de fundações públicas: as de direito público, conhecidas como fundações autárquicas, e as de direito privado, frequentemente chamadas de fundações governamentais.



### Fique ligado!

A **Lei 8.112 se aplica apenas às fundações públicas de direito público**, enquanto as **fundações públicas de direito privado estão sujeitas ao regime da CLT**, assim como as **empresas públicas e as sociedades de economia mista**.

Em termos jurídicos, quem é pessoa jurídica de direito público está submetido à Lei 8.112. Isso inclui a União, as autarquias e algumas fundações públicas.

Já as pessoas jurídicas de direito privado, como algumas fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, seguem a CLT. Essa distinção é importante do ponto de vista doutrinário, mas para fins de prova, especialmente quando a questão se baseia diretamente na redação da lei, a cobrança costuma ser mais objetiva e literal.

Assim, quando a prova tratar da Lei 8.112, ela normalmente apresentará a redação legal tal como está no texto da norma. Nesses casos, basta reconhecer que a lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive aquelas em regime especial, e das fundações públicas federais.

Não será exigida a diferenciação entre fundações de direito público ou privado, a não ser que a questão esteja fundamentada na doutrina. Nesse caso específico, a classificação ganha relevância. Portanto, ao se deparar com uma questão que trata da aplicação da Lei 8.112, o mais seguro é seguir a literalidade do texto legal, como ele aparece na norma.

O artigo 2º da Lei 8.112/90 trata do conceito de **servidor público**, definindo-o como a **pessoa legalmente investida em cargo público**. Essa definição exige uma compreensão mais profunda dos termos envolvidos.

O servidor, portanto, é o indivíduo que ocupa formalmente um cargo público, de acordo com as normas e exigências legais. A expressão “legalmente investida” remete ao cumprimento de todos os requisitos necessários para que essa pessoa possa assumir o cargo, como aprovação em concurso público, nomeação e, principalmente, a posse, que é o momento da investidura.

A investidura ocorre no instante em que a pessoa, até então externa à estrutura da administração pública, passa a integrá-la oficialmente, assumindo as funções de um cargo.

Esse processo é o que marca a transformação de um cidadão comum em servidor público. Antes da posse, a pessoa ainda não é considerada servidora, pois ainda não se encontra investida no cargo. Assim, a investidura é o ato que efetiva esse ingresso, conferindo legitimidade ao exercício do cargo.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa **legalmente investida em cargo público**.

Por sua vez, o **cargo público** é entendido como o **conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional da administração pública e que devem ser cometidas, ou seja, atribuídas, a um servidor**.

Em outras palavras, o cargo representa o espaço institucional que existe dentro do serviço público e que precisa ser ocupado por alguém para que determinadas funções sejam desempenhadas. Ele não é apenas um título ou uma posição, mas sim um conjunto de tarefas e deveres que precisam ser executados no contexto da estrutura administrativa.

Portanto, o cargo público funciona como uma espécie de molde ou espaço definido previamente pela organização pública, que será preenchido por um servidor. Esse servidor, ao ser legalmente investido no cargo, passa a ter obrigações específicas e responsabilidades conforme estabelecido pela legislação e pelos regulamentos internos do órgão ao qual pertence.

A natureza dessas atribuições pode variar conforme o tipo de cargo, mas todas elas compõem esse conjunto que define o que é ser servidor público nos termos da Lei 8.112.

O parágrafo único do artigo 3º reforça que os cargos públicos são **acessíveis a todos os brasileiros**, desde que atendam às exigências legais. Essa regra estabelece a nacionalidade brasileira como requisito fundamental para o acesso aos cargos públicos.

A exceção à regra, que permite o ingresso de estrangeiros, existe, mas é restrita e pontual, sendo tratada especificamente em outra parte da legislação. Assim, de modo geral, apenas brasileiros podem ocupar cargos públicos regidos por essa lei.

Outro ponto fundamental é que os **cargos públicos só podem ser criados por meio de lei**. Isso significa que nenhuma outra forma de ato administrativo, como decreto, portaria ou qualquer outro instrumento normativo infralegal, tem legitimidade para criar cargos públicos.

Essa exigência garante que a criação de cargos seja submetida ao processo legislativo regular, reforçando os princípios da legalidade e do controle institucional. Embora exista uma ressalva quanto ao Poder Legislativo, ela não se aplica ao contexto da Lei 8.112.

Da mesma forma que a criação de cargos exige uma lei, sua extinção também segue essa regra. Contudo, há uma exceção prevista na Constituição Federal, no artigo 84, que permite que cargos públicos vagos — ou seja, aqueles que não estão ocupados — sejam extintos por meio de decreto do chefe do Poder Executivo.

Essa exceção, porém, é constitucional e não consta diretamente na Lei 8.112, sendo importante tê-la em mente como uma possibilidade excepcional à regra geral da extinção por lei.

Além disso, **todo cargo público deve possuir denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos**. A denominação própria refere-se ao nome específico do cargo, como, por exemplo, delegado de polícia, técnico administrativo, auditor fiscal, entre outros. Esse nome deve constar expressamente na lei que cria o cargo.

O vencimento, por sua vez, representa a remuneração que será paga ao ocupante do cargo, a qual deve ser **oriunda dos recursos públicos**.

Os cargos públicos podem ser providos em **caráter efetivo ou em comissão**. O cargo efetivo é aquele que exige aprovação prévia em concurso público e pode conduzir à estabilidade após três anos de efetivo exercício, conforme os critérios legais.

Já o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, não exige concurso público e não oferece estabilidade. Apesar disso, ambos são cargos estatutários, uma vez que são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, ou seja, pela própria Lei 8.112.

É importante não confundir cargo público com emprego público. O emprego público é típico das empresas estatais, como as empresas públicas e sociedades de economia mista, e é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que o caracteriza como celetista.

Em contrapartida, tanto os cargos efetivos quanto os cargos em comissão são estatutários, pois seguem as disposições da Lei 8.112.

Art. 3º **Cargo público** é o conjunto de **atribuições e responsabilidades** previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.

Parágrafo único. Os cargos públicos, **acessíveis a todos os brasileiros**, são **criados por lei**, com **denominação própria** e **vencimento pago pelos cofres públicos**, para provimento em **caráter efetivo ou em comissão**.

O artigo 4º, que encerra as disposições preliminares da lei, estabelece que é **proibida a prestação de serviços gratuitos no âmbito do serviço público regido por esse estatuto**.

Isso significa que, como regra, não se admite trabalho voluntário sob a vigência da Lei 8.112. O servidor deve receber remuneração adequada e custeada com recursos públicos.

A única exceção são os casos expressamente previstos em lei, que podem autorizar determinadas formas específicas de serviço não remunerado, mas fora isso, a norma geral é que todo trabalho deve ser retribuído financeiramente.

Art. 4º É **proibida a prestação de serviços gratuitos**, salvo os casos previstos em lei.

Com isso, conclui-se a parte inicial da Lei 8.112, que trata das disposições preliminares e estabelece os fundamentos do regime jurídico dos servidores públicos civis da União.

## Resumo

### 1. Abrangência da Lei 8.112/90:

- Aplica-se aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
- Administração Direta: engloba os órgãos da União.
- Administração Indireta: inclui autarquias (como INSS e Banco Central) e fundações públicas federais.
- Não se aplica a militares nem a empresas públicas e sociedades de economia mista (esses seguem a CLT).

### 2. Natureza do Regime Jurídico:

- Regime Estatutário: regido pela Lei 8.112/90, é o vínculo entre o servidor e a administração pública.
- Regime Celetista: aplicado na iniciativa privada e em entidades públicas com personalidade jurídica de direito privado (como empresas públicas e sociedades de economia mista).

### 3. Diferença entre PJ de Direito Público e Direito Privado:

- Direito Público: União, autarquias e fundações públicas de direito público – regidos pela Lei 8.112.
- Direito Privado: empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado – regidos pela CLT.

### 4. Conceito de Servidor Público:

- Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
- Investidura: ocorre no momento da posse.
- É o ingresso legal no cargo público, que confere o status de servidor.

### 5. Conceito de Cargo Público:

- Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional da administração pública.
- Deve ser ocupado por servidor legalmente investido.

#### 6. Acessibilidade e Criação de Cargos:

- Cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, respeitadas as exigências legais.
- Estrangeiros só podem ocupar cargos em situações excepcionais previstas em lei.
- Cargos públicos devem ser criados por lei, sem exceções no âmbito da Lei 8.112.
- Extinção de cargos: também por lei, salvo exceção constitucional (cargo vago pode ser extinto por decreto do chefe do Executivo)

#### 7. Características dos Cargos Públicos:

- Denominação própria: cada cargo deve ter um nome definido (ex: técnico, analista, delegado).
- Vencimento pago pelos cofres públicos: remuneração deve ser pública e prevista legalmente.

#### 8. Tipos de Cargos Públicos:

- Cargo Efetivo:
  - Exige concurso público.
  - Permite estabilidade após 3 anos de efetivo exercício.
- Cargo em Comissão:
  - Livre nomeação e exoneração.
  - Não exige concurso público.
  - Não gera estabilidade.
- Ambos são estatutários, pois são regidos pela Lei 8.112.

#### 9. Diferença entre Cargo Público e Emprego Público:

- Cargo Público: regido pela Lei 8.112 (estatutário).
- Emprego Público: regido pela CLT (celetista), comum em empresas públicas e sociedades de economia mista.

#### 10. Prestação de Serviço Gratuito:

- Regra geral: proibida a prestação de serviços gratuitos.
- Exceção: apenas se houver previsão legal específica.

---

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

---